



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/40/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

שקד עבודות מתכת בע"מ

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בר משה
דרך אבא הלל 7, רמת גן
טל': 037538338 פקס: 037538328

נגד

1. נ.א.ס טק מערכות אלקטרוניקה בע"מ
התעשייה 1, בית שמש

נתבעים

2. אייל פנחס, ת.ז. 68505569

באמצעות ב"כ: עו"ד שליט איתיאל
עם ועולמו 3, ירושלים
טל': 0527027271

3. אושאברוב איליה, ת.ז. 303873491
בר אילן 58, בית שמש

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד לתיקון ליקויי רטיבות בדירת התובעת, בבית המשותף שברחוב התעשייה 1, הר טוב בית שמש, הידוע כגוש 629756 חלקה 24 (מספר זמני 6) מגרש 23 (להלן – הבית המשותף).

1. התובעת היא בעלת זכויות ביחידה המשמשת כבית מלאכה בקומת הקרקע של הבית המשותף אשר אינו רשום ככזה. הנתבעים הם בעלי זכויות של אולם הנמצא מעל יחידת התובעת.

2. לטענת התובעת, קיימים ליקויים בנכס של הנתבעים הגורמים לרטיבות ביחידה שלה. לטענתה, למרות פניותיה לנתבעים לתיקון הליקויים, לא תיקנו הנתבעים את הליקויים וטענו שמקורם אינו בנכס שלהם. לטענתה, החניה הנמצאת בסמוך לנכס הנתבעים, שמהווה אף היא מקור לליקויים, שייכת לנתבעים ועל כן עליהם לתקן את הליקויים הקיימים בה.

3. לטענת הנתבעים, השטח החיצוני המוצמד לנכס שלה וכולל חניה ושטח נוסף אינו נכלל בהגדרת "דירה" שבחוק המקרקעין. לפיכך לטענתה סעיף 3(ב) לתקנון המצוי אינו חל עליה. לטענתם, כאשר נצפו נזקי הרטיבות לפני כ-8 שנים פנו לקבלן שמכר להם את המקרקעין וביקשו שיתקן את הנזילות, ובעקבות כך ביצע הקבלן עבודות תיקון.

עמוד 1





מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/40/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לטענתם, מקור הרטיבות הוא בליקויי בניה של תשתיות צנרת ואיטום בבניה הראשונית של הדירה ולא בפעולות שביצעו הנתבעים. לטענתם, ככל שתוטל עליהם אחריות, תיפגע זכותם לתבוע את הקבלן. לטענתם, מכיוון שלא קיימת סמכות לערכאה זו לדון בתביעה כלפי מי שמכר להם את הנכס, היה מקום לברר את ההליך מול בית המשפט המוסמך לדון בכל הגורמים הרלוונטיים. לטענתם יש לפרש את חוק המקרקעין בנוגע לחובת בעל דירה לתקן את דירתו בצמצום ובאופן שעליו לאפשר את התיקון אך לא לשאת בתשלום או לבצעו בפועל, לאור תקופת הבדק והאחריות שבחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973. לפיכך ביקשו הנתבעים לדחות את התביעה או להעביר את ההליך לבית משפט שיוכל לדון בתביעה גם כנגד הקבלן והמוכר.

4. באשר לזהותם של הנתבעים עולה מכתב התביעה כי הנתבעים 2-3 הם בעלי המניות בנתבעת 1. הנתבעים אמנם התייחסו בטענותיהם לנתבעת 1 כבעלת הזכויות, אולם לא הכחישו את זכותם של כל הנתבעים בנכס כפי שנטען בכתב התביעה, ולפיכך, מכיוון שלא קיים רישום של הזכויות בפנקסי הרישום, ולא קיימת אסמכתה אחרת באשר לבעל הזכויות, פסק הדין מתייחס לנתבעים כולם כבעלי הזכויות בנכס.

ההליך

5. ביום 6.6.2022 התקיים דיון מקדמי. התובעת ביקשה מינוי של מומחה מטעמי, ולאחר ששמעתי את טענות הנתבעים בעניין, החלטתי על מינוי מומחה על אף התנגדות הנתבעים. במסגרת ההחלטה למינוי המומחה נקבעו ההסדרים הדיוניים שיחולו לאחר מתן חוות הדעת.

6. ביום 16.4.2023 נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי. בהחלטה שנתנה באותו יום נקבע שכל שלא יוגשו שאלות הבהרה או בקשות כאמור בהחלטה מיום 6.6.2022 עד ליום 1.5.2023 ייקבע התיק לסיכומים בכתב.

7. בהמשך הוגשו שאלות הבהרה על ידי הצדדים ואלו נענו על ידי המומחה מטעמי. כמו כן עלה כי הצדדים אינם חלוקים על כך שהזכויות בשטח החנייה ובשטח חיצוני נוסף, אליו התייחס המומחה בחוות דעתו 0 להלן – השטח החיצוני, הן רכושם הפרטי של הנתבעים (ר' החלטה מיום 31.7.2023).

8. בהמשך, ומשלא הוגשו בקשות רלוונטיות נוספות, נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

9. כאמור, הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, ועל כן על פי סעיף 77 לחוק המקרקעין תשכ"ט - 1969, (להלן - חוק המקרקעין) חל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. על פי סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע את תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

מהסעיף האמור עולה שאחריותו של בעל הדירה הפוגעת לתיקון הדירה הנפגעת היא מוחלטת ללא קשר לגורם האחראי לליקוי.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/40/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ר' גם פרופ' י' ויסמן, בספרו **דיני קניין - בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), בעמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." וכן ספרו של א' אייזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים** (תשס"א-2001), בעמוד 160.

10. סעיף 62(א) **לחוק המקרקעין**, החל גם על בתים משותפים שטרם נרשמו מכח הוראת סעיף 77 **לחוק המקרקעין**, קובע מהו הרוב הנדרש לשינוי תקנון הבית המשותף, וכחלק מכך קובע שניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית בהסכמת כל בעלי הדירות. בענייננו אין מחלוקת בין הצדדים שהזכויות בשטח החיצוני שייכות לנתבעים. לפיכך, בכל הנוגע למערכת היחסים שבין הצדדים להליך, מוסכם כי הזכויות בשטח החיצוני שייכות לנתבעים, וכך יש להתייחס אליהן לצורך ההכרעה.

11. כפי שנקבע בפסיקה, בית משותף מורכב משני מרכיבים בלבד – דירות ורכוש משותף. מבחינה משפטית, לכל אחד מהסיווגים חלקים גרעיניים שאינם ניתנים לסיווג משתנה, כ"דירה" או כ"רכוש משותף". באשר לדירות, חלקים גרעיניים אלו כוללים "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר" (סעיף 52 לחוק המקרקעין). לצידם קיימים חלקים הניתנים לסיווג משתנה, אשר הוגדרו בפסיקה כ"רכוש משותף לא הכרחי" [ר' ע"א 6421/21 **יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ ואח'** (נבו 9.5.2023) (להלן – עניין **וידר**)].

12. באשר להגדרת "דירה" ו"רכוש משותף" הקיימת בסעיף 77 לחוק המקרקעין, בהתייחס לבתים משותפים שאינם רשומים, נקבע בפסיקה כי הגדרה זו אינה קניינית, ונועדה להסדיר את הניהול של חלקי הבית, אולם אין בה כדי למנוע מבעלי הדירות להתנות עליה, בין היתר על פי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין [ר' עניין **וידר** בפסקה 16, וכן ע"א 698/85 **יהודה בן צור נ' נעים ששון**, מא (3) 144, בעמ' 149-150 (1987) (להלן – עניין **בן צור**)].

13. השטח החיצוני של הנתבעים מהווה "רכוש משותף לא הכרחי" שכן אינו מבין החלקים שלא ניתן לסווגם כרכוש פרטי הכוללים חדרי מדרגות, מקלטים וכד' שנועדו לשרת את כל בעלי הדירות או מרביתם, והוא ניתן לסיווג גם כרכוש פרטי. כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים שהוא אכן נמכר לנתבעים ואמור להיות מוצמד בעתיד לדירתם, כאשר הבית המשותף יירשם. סעיף 55(ג) **לחוק המקרקעין** קובע באשר לבית משותף רשום, כי משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש משותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד. אמנם הסעיף לא חל על בית משותף שטרם נרשם, אך כעולה מפסיקה, הסיבה לכך היא שהוא עוסק בזכויות קנייניות, כאשר בבית משותף שאינו רשום בשלב זה עדיין לא הוסדרו הזכויות הקנייניות (ר' עניין **בן צור** בעמ' 149).

14. בעניין **וידר** נקבע כאמור שאין מניעה ליצור בבית משותף בלתי רשום בהסכמת כל בעלי הדירות התחייבות להצמיד רכוש משותף לא הכרחי לדירה לכשיירשם הבית המשותף. בעקבות כך, נקבע בפסק הדין כי **לא ניתן** לבצע עסקה במחסן שאמור להירשם בעתיד כמוצמד לדירה, בנפרד מהדירה (פסקה 16 לפסק הדין). מעניין זה ניתן ללמוד שכאשר קיימת התחייבות להצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, עוד בטרם הפכה





מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/40/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קניינית, המשמעות המעשית היא שיראו את אותו חלק כחלק מהדירה אף טרם רישומה. כפי שנקבע בעניין וידר, באשר לבית משותף שטרם נרשם "משכך, יש לבחון את משמעות העסקה בה עסקינן תוך מתן משקל לעובדה שביום מן הימים הוא צפוי להירשם כבית משותף. להיבט הרישום יש השפעה קריטית על ענייננו" (עמוד 4 לפסק הדין), במובן זה שהרישום הצפוי על פי זכויות הצדדים, משפיע על ההשלכות של זכויותיהם גם טרם הרישום. בהתחשב בכך שמוסכם על הצדדים שהשטח החיצוני שייך לנתבעים, הרי שלענייננו לא ניתן להתייחס אליו כרכוש משותף, ובמצב דברים זה לא נותר אלא לסווגו כחלק מה"דירה" של הנתבעים.

15. לאור כל האמור, יש לראות בשטח החיצוני השייך לנתבעים כחלק מדירתם. אין בסיס לטענת הנתבעים כאילו לעניין סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, יש לבצע אבחנה בין החלקים הפנימיים של הדירה התחומים בקירות לבין החלקים החיצוניים. הסעיף מתייחס לכל תיקון המתבקש בדירה היכול לפגוע בדירת מבקש התיקון, ואין כל הגיון שבעל דירה יהיה פטור מביצוע תיקונים בשטח השייך לו, הגורם פגיעה לדירה אחרת, רק משום שאינו תחום בקירות. כמו כן אין שום הגיון לבצע אבחנה בהקשר זה בין בית משותף רשום לבין בית משותף שאינו רשום, כאשר בנוגע לבית משותף רשום ההתייחסות לאותו שטח כשטח מהדירה מוסדרת במפורש בסעיף 55(ג) **לחוק המקרקעין**. מכיוון שיש לראות בשטח החיצוני האמור כחלק מדירת הנתבעים, הרי שבהתאם לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, האחריות לביצוע תיקונים בשטח כאמור, בשל ליקויים הפוגעים ביחידת התובעת, מוטלת על הנתבעים, ללא קשר לגורם האחראי לאותם ליקויים.

16. טענת הנתבעים שהטלת אחריות כאמור לא תאפשר להם לתבוע את הקבלן אינה נכונה. פסק דין זה עוסק במערכת היחסים שבין התובעת לנתבעים כבעלי דירות. אין בכך כדי לגרוע מזכותם של הנתבעים לתבוע בפני ערכאה מתאימה כל גורם אשר אחראי לטענתם לליקויים הקיימים בדירתם.

17. באשר לבקשת הנתבעים להעביר את ההליך לערכאה המוסמכת לדון גם בטענותיהן כלפי הקבלן או מי שמכר להן את הנכס, הרי שזו הועלתה במסגרת סיכומיהם בלבד, ודי בכך כדי לדחות את הטענה. למעלה מן הצורך אוסיף שדי בכך שבמסגרת ההליכים שניתן לנהל בפני ערכאה זו על פי סעיף 72 **לחוק המקרקעין**, נתבעו הצדדים הרלוונטיים להליך כאמור בעילה מתאימה, כדי להביא למסקנה שיש מקום לנהל את ההליך בפני ערכאה זו, במטרה להביא למענה יעיל לתובעת, כאשר זכותם של הנתבעים, ככל שיבחרו בכך, לתבוע שיפוי ממי שהם סבורים שאחראי לכשלים בדירתם. ר' לעניין זה ספרו של א' אייזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים** (תשס"א-2001), בעמוד 160.

18. מחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שסימני הרטיבות בנכס התובעת הם פועל יוצא מכשל משולב במערכת הדלוחין והשופכין בחדר השירותים במקרקעי הנתבעים, והיעדר מערכת איטום תת רצפתי תקין בחדרי השירותים שבאחריות הנתבעים, תוך האצת הנזקים והחמרתם כתוצאה מהיעדר פרט איטום וניקוז ראוי במפגש המישרים של קיר המעטפת ורחבת החניה (עמ' 10 - 11 לחוות הדעת). בעת מתן חוות הדעת לא עמדו בפני המומחה מסמכים באשר לזכויות ברחבת החניה, ועל כן סבר שמדובר ברכוש משותף. בהמשך, בעקבות שאלות הבהרה מטעם התובעת, אשר טענה כי שטח החניה שייך לנתבעים, הבהיר המומחה כי מדובר בסוגייה משפטית המונחת לפתחי. בעקבות כך





מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/40/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התבקשו הנתבעים להתייחס לשאלת הזכויות במשטח החניה, ועלה שהם מסכימים שמדובר בשטח שלהם. מחוות דעתו של המומחה עולה כי ביטול הכשל במשטח החניה (אשר הנתבעים בסיכומיהם מודים כי הכוונה לשטח החיצוני השייך להם) כולל ביצוע עבודות נדרשות במשטח החניה עצמו (עמוד 12 לחוות הדעת) – דהיינו, מדובר בעבודות שיש לבצען בשטח השייך לנתבעים.

19. גם טענת הנתבעים שאין להטיל עליהם ביצוע עבודות איטום ברצפה או במשטח החיצוני משום שהם מהווים תקרה של הנכס התובעת דינה דחייה. מאחר שהן המשטח החיצוני והן הרצפה מהווים חלק מנכס הנתבעים, הרי שתקינותם הנה באחריות הנתבעים. תקינות כאמור כוללת את האיטום הנדרש בהם כדי למנוע נזילת מים מהם לנכס שמתחתם.

20. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת שעל הנתבעים לבצע את העבודות הנדרשות לתיקון הליקויים הן במשטח החיצוני והן בנכס שלהם הכל כמפורט בסעיף ו בעמודים 11-12 לחוות דעתו של המומחה מטעמי, וזאת בתוך 45 יום מהיום, ולהמציא לתובעת בתוך המועד האמור אסמכתאות המראות שאכן העבודות בוצעו בהתאם לאמור בחוות הדעת. בתוך 30 ימים נוספים על הנתבעים לבצע תיקוני טיח וצבע בנכס התובעת כמפורט בעמוד 12 לחוות דעתו של המומחה מטעמי.

21. באשר לשיעור ההוצאות, מכיוון שעולה שכל טענות התובעת התקבלו, ושהיה צורך בהגשת התביעה כדי להגיע לתוצאה זו, הרי שעל הנתבעים לשאת בהוצאות שנגרמו לתובעת לצורך הגשת התביעה כדלקמן:

- א. סך של 669 ₪ בגין האגרה ששולמה לצורך הגשת התביעה.
- ב. סך של 9,826 ₪ בגין חלקה של התובעת בתשלום שכרו של המומחה מטעמי.
- ג. סך של 5,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד כולל מע"מ והוצאות נוספות (אציין כי התובעת ביקשה סכומים גבוהים יותר בגין רכיב זה, אולם לא צירפה אסמכתאות כנדרש, ועל כן נלקח בחשבון התעריף המינימלי המומלץ על פי כללי לשכת עורכי הדין).

על הנתבעים לשלם לתובעת את הוצאותיהם בתוך 30 יום, ולאחר מכן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ניתן היום, א' חשון תשפ"ד, 16 אוקטובר 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים

